



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

REGISTRO DE PLANES DE SEGURO Y EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA – PAUTAS GENERALES

Asunción, 28 de diciembre de 2017

VISTO: lo dispuesto en los artículos 10°, 11°, 12° 14° y 61° inciso h) de la Ley N° 827/96 “De Seguros”; el informe SS.IET N° 11/15 de f/ 28.12.2015 de la Intendencia de Estudios Técnicos; el Memorando GUJ.DJSES. N° 266/2017 f/26.12.2017.de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay; el Principio Básico de Seguro N° 19.

CONSIDERANDO: Que, es conveniente ampliar las pautas y requisitos de registro de planes de seguros y las disposiciones mínimas que deberán contener los instrumentos de cobertura, acorde a los avances tecnológicos del comercio en general.

Que, la obligatoriedad del registro de modelos de pólizas y otros instrumentos de cobertura, se encuentra dispuesta en el art. 10 de la Ley N° 827/96 De Seguros (Obligación de las aseguradoras de registrar los modelos de pólizas antes de su aplicación), en concordancia con lo dispuesto en la misma ley: art. 61 inc. h) - obligación del supervisor de mantener registros de modelos de pólizas; art. 61 inc. b) facultades de dictar reglamentos, y el sometimiento a las normas dictadas por el supervisor por parte de los actores del mercado asegurador nacional (arts. 1 y 56). Tales disposiciones se inscriben en el régimen de este mercado regulado, cumplimentando las obligaciones del supervisor de: 1) velar por la regularidad del sistema asegurador y 2) tutelar los intereses de los asegurados.

Que, la Superintendencia de Seguros como autoridad pública tiene por función el control de los aseguradores en lo relacionado no solo con su régimen económico, sino también técnico, en salvaguarda del interés público o fe pública.

Que, es necesario proteger tanto a los asegurados como a los beneficiarios de situaciones que puedan afectar el cobro de la indemnización prometida en el contrato de seguros, a través de la creación de un supervisor de seguros, dotado de herramientas suficientes que le permita establecer pautas necesarias y de cumplimiento irrestricto en la gestión ordinaria de la actividad mercantil de las aseguradoras (arts. 1, 56 y 61 Ley N° 827/96).

Que, dadas características del negocio de asegurar, su normal funcionamiento depende del grado de credibilidad pública en los proveedores de productos asegurativos. Tal es así que no es extraño advertir las graves consecuencias, no solo para el eventual asegurado sino para el sistema en su conjunto, si esa confianza inicial que movilizó al asegurado a contratar con la aseguradora quedase defraudada por incumplimientos o engaños.

Que, la típica forma de producir en masa y la función social del seguro, exigen que el supervisor de seguros disponga de los medios indispensables para salvaguardar los fines que le son propios y el bien común específico ínsito.

Que, en el desarrollo de la supervisión de seguros cobran relevancia los Principios Básicos de Supervisión (PBS) establecidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). Éstos proporcionan mandatos de optimización, estándares y guías, reconocidos globalmente para las autoridades de control de este mercado. Se destaca entre sus lineamientos, que el supervisor siempre tendrá en cuenta su principal objetivo: la protección de los intereses del asegurado.

Que, el PBS 19 Conducción del negocio, determinan los requisitos para la conducción de la actividad aseguradora, a fin de garantizar que los asegurados reciban un trato justo antes de celebrar el contrato y en todo momento hasta que todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato hayan sido satisfechas.

Que, entre estos estándares se cuentan la obligación del supervisor de tomar medidas eficientes y oportunas en resguardo del asegurado, en la comercialización de contratos de seguros, para que las aseguradoras provean información precisa, clara y que no se preste a confusión (19.1).



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

Recogen estos estándares la necesidad que las aseguradoras, antes de comercializar un producto asegurativo, lleven a cabo una cuidadosa revisión del mismo, en relación con su modelo comercial, las normas y regulaciones existentes y su enfoque de gestión de riesgos. Debe contemplarse particularmente las políticas, procedimientos y controles al interior de la aseguradora, que posibiliten que ésta entre otras cosas (i) ofrezca un producto sustentable; (ii) se dirija a los clientes para cuyas necesidades el producto puede resultar apropiado, en tanto que limita el acceso de los clientes para quienes el producto puede resultar inapropiado; (iii) evalúe los riesgos derivados del producto, al considerar, entre otras cosas, los cambios que surjan de las políticas de la aseguradora que pudieran ser perjudiciales para los clientes; (iv) asegure que los métodos de distribución sean adecuados para el producto, particularmente, a la luz de las leyes y reglamentaciones vigentes, y si se brindará o no asesoría; (v) monitoree un producto después de su lanzamiento a fin de asegurar que aún cumple con las necesidades de los clientes a los que apunta, evalúe el desempeño de los diversos métodos de distribución utilizados con respecto a prácticas comerciales sólidas y, de ser necesario, tome la acción correctiva pertinente (19.3.4).

En esta inteligencia, entendiendo que es imprescindible optimizar la regulación en orden al resguardo de los intereses de los asegurados, esto habrá de traducirse en la exigibilidad de una gestión ordenada y eficaz de los instrumentos, permitiendo la exposición de la cobertura del producto asegurativo, a través de la presentación al supervisor antes de su comercialización, en modalidades de presentación y contenido que permitan que los elementos técnicos y contractuales del seguro sean: (i) fácilmente entendibles; (ii) consistentes con el objetivo de resguardo de los intereses asegurados; (iii) que establezcan claramente las bases para cualquier beneficio que eventualmente se reclame y toda limitación significativa; y que (iv) no escondan, menoscaben u oculten afirmaciones o advertencias importantes para la ejecución eficiente del seguro.

Por tanto, en uso de las atribuciones dispuesta en los artículos 11° y 61° inciso h) de la Ley N° 827/96 “De Seguros”.

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS

RESUELVE:

TÍTULO I – PAUTAS GENERALES

- 1º) La presentación y contenido de los modelos de pólizas y otros instrumentos de cobertura para su registro ante la Superintendencia de Seguros, es de entera responsabilidad de las aseguradoras, debiendo dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales que se establecen en el Código Civil, la Ley N° 827/96 “De Seguros”, demás leyes y regulaciones concordantes; extremos que abarcan también: la administración de riesgo, los cálculos que permitan la suficiencia de las primas de tarifa, la claridad de la información proveída a los asegurados y demás requisitos establecidos en el marco normativo.

Los responsables de la entidad recurrente deben adjuntar a la solicitud de inscripción, una declaración jurada exponiendo que el plan presentado reúne todos los requisitos exigidos.

La presentación con todos sus anexos, deben contener la firma de un abogado matriculado que responda por la calidad e integridad del plan presentado, en los campos de su experticia. Asimismo, las notas técnicas anexas deberán contar con la rúbrica de un actuario u otro profesional idóneo que pueda certificarlo, debiendo estar registrado en la Superintendencia para realizar este tipo de certificaciones.

En los casos en que la Superintendencia constate el incumplimiento de alguno de los requisitos y exigencias establecidos en las leyes y los reglamentos, el plan de seguro presentado no será inscrito.

Trascurrido el plazo establecido en el artículo 61° inciso h) de la Ley N° 827/96 “De Seguros” desde la última presentación relativa a la inscripción del plan de seguro en mesa de entrada de la Superintendencia de Seguros sin que exista observación alguna al mismo, la aseguradora podrá solicitar por nota el otorgamiento del código de inscripción correspondiente. No obstante, previa comunicación a la interesada, el mismo será eliminado de los registros si



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

posteriormente se constatare el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios correspondientes¹.

- 2º) Excepto para la incorporación de notas técnicas referido en el artículo 18º), no serán admitidas las modificaciones parciales de planes de seguros inscritos bajo el marco normativo anterior al presente. Cualquier modificación que se pretenda a los referidos planes deberá plantearse de manera total cumpliendo con todos los requisitos exigidos en esta Resolución.
- 3º) Las empresas de seguros que soliciten la modificación de un plan de seguro inscripto deberán tener en cuenta los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Anexo 1 de la presente Resolución referente a inscripción de planes de seguro, así como los siguientes aspectos:
 - a) Mención en la nota de presentación de la denominación del Plan de Seguro que se pretende modificar y su código de inscripción.
 - b) Primero se describirán las modificaciones planteadas y los motivos fundamentados de las mismas y luego se transcribirán las cláusulas o elementos modificatorios. El lado izquierdo del primer folio contendrá el índice del plan modificatorio. En todos los encabezados se hará mención de la denominación del plan sujeto a modificación, su código de inscripción y el número de la página correspondiente (ver Anexo 3).
 - c) Las aseguradoras deberán aplicar estrictas revisiones de fondo y forma de manera que no existan incongruencias con los modelos sujetos a modificación.

TÍTULO II.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS QUE CONTENGAN CLÁUSULAS CON RIESGOS MUY ESPECÍFICOS

- 4º) Excepcionalmente, en virtud a lo establecido en la Ley N° 827/96 –art. 10º y 61º inc. h), podrán emitirse sin inscripción previa del modelo respectivo, pólizas con cláusulas de riesgos muy específicos. Las pólizas emitidas bajo estas características deberán ser reportadas a la Central de Información estrictamente conforme a lo dispuesto en la norma que regula la provisión de información a esa Central. Además, deberá remitirse a la Superintendencia de Seguros una copia firmada de las pólizas emitidas, dentro de los treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de emisión de la cobertura, acompañado de las siguientes copias de documentos con firmas autorizadas:

- a) Facturas relativas a la póliza emitida.
- b) Elementos contractuales (contragarantías, contratos subyacentes, etc.), si existieran.
- c) Propuesta del Seguro o mención de la identificación del llamado (ID) en caso de Contrataciones Públicas.
- d) Documento que acredite la recepción de la póliza por parte del asegurado o tomador.
- e) Registro pertinente en el Libro de Emisión de Pólizas.
- f) Documento que respalde el cumplimiento de una de las condiciones detalladas en el artículo 6º) de esta resolución, o en su defecto una clara fundamentación de lo previsto en el inciso d) del mismo artículo. Para este último caso además deberán contar con un Contrato de reaseguro facultativo o certificado de los reaseguradores en el que conste que la cobertura otorgada se halla incluida en un contrato automático, referenciando la póliza emitida.
- g) La justificación técnica de las tasas aplicadas.
- h) Declaración que no existe intención de ofrecer masivamente en el mercado pólizas idénticas o similares.

Las copias referidas (incluyendo las pólizas) podrán ser remitidas en formato electrónico con la firma digital correspondiente, en los términos de la legislación vigente para firma digital².

- 5º) Las aseguradoras que soliciten la inscripción de pólizas que contengan cláusulas con riesgos muy específicos deberán tener en cuenta los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 1 de la presente Resolución.

¹ Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.

² Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

Las Condiciones Particulares de los instrumentos de cobertura emitidos deben contener la siguiente cláusula: «La presente póliza se registrará en la Superintendencia de Seguros, en virtud a lo previsto en los artículos 10º y 61º inc. h) de la Ley N° 827/96 “De Seguros”».

6º) Se considerarán de riesgos muy específicos, aquellos contratos de seguros que involucren al menos una de las siguientes condiciones:

- a) Prima superior a setecientos setenta y cinco (775) jornales mínimos diarios.
- b) Que el asegurado o tomador sea una entidad pública, institución descentralizada o empresa de propiedad mixta.
- c) Siendo el asegurado o tomador una empresa privada, para invocar la excepción, éste debe estar inscripto en la Subsecretaría de Estado de Tributación en Grandes Contribuyentes o posea un patrimonio neto contable superior a 30.000 jornales mínimos diarios.
- d) Que la cobertura posea características muy especiales y no puedan aplicársele modelos de póliza estándares.

Las solicitudes de inscripción de estas pólizas deberán resaltar bajo cuál de las condiciones anteriores se realizó la emisión de la póliza.

No obstante, lo dispuesto precedentemente en este artículo, no serán consideradas pólizas de riesgos muy específicos las que correspondan a productos que sean ofrecidos de manera masiva.³

TÍTULO III.- REQUISITOS PARA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURAS

7º) Todas las pólizas, endosos, certificados individuales o cualesquiera otros instrumentos de cobertura emitidos deberán estar debidamente foliados y ceñirse estrictamente a los modelos inscriptos y a las condiciones descriptas en el respectivo plan de seguro⁴.

8º) No podrán emitirse pólizas con vigencias anteriores a la fecha de celebración de la convención entre las partes, de conformidad al Artículo 1548º del Código Civil.

9º) Sin perjuicio de los modelos de pólizas ya inscriptos en el Registro Público de Modelos de Pólizas, las Condiciones Particulares de las pólizas de seguros emitidas deberán mencionar explícitamente lo siguiente:

- a) El texto: “Forman parte integrante de esta Póliza:[citar todos los componentes]”.
- b) El texto: “La presente póliza consta de ... hojas”, indicando cantidad de hojas del contrato íntegro.
- c) Nombre y apellidos de los suscriptores de pólizas y el cargo que ocupa en la aseguradora, de conformidad al REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIBIR PÓLIZAS, obrante en la SIS.
- d) El código y acto administrativo de inscripción del plan de seguro dentro de la siguiente expresión: “El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código según [mencionar a acto administrativo correspondiente (Resolución, Nota, etc.)]”.
- e) Salvo en los seguros directos, los nombres, teléfonos, dirección y números de matrícula de los agentes o corredores intervinientes. En caso de intervención de un corredor de seguro, se agregarán los mismos datos del apoderado de éste.
- f) La dirección precisa y directa de la página web donde se halle la copia facsimilar actualizada del modelo de póliza inscrito en el Registro Público de Modelos de Pólizas con todos sus componentes (v.g.: Condiciones Específicas, Cláusulas Adicionales, Régimen de cobranzas, etc.), no debiendo existir vínculos de redirección.
- g) Se citarán los siguientes artículos del Código Civil en los casos que corresponda:
Para todos los seguros: 666, 1574, 1575, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 y 1597.

³ Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.

⁴ Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

Para los seguros patrimoniales: 1601, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 y 1615. Para los seguros de incendio: 1621 al 1625. Para los seguros agrícolas: 1626 al 1632. Para los seguros de animales: 1633 al 1643. Para los seguros de responsabilidad civil: 1644 al 1654. Para los seguros de transporte: 1655 al 1662.

Para los seguros sobre la vida: 1670, 1671, 1672, 1673 y 1674.

- 10º) Los endosos utilizados para modificar las condiciones de cobertura (plazos, primas, capitales asegurados, cláusulas, etc.) de cualquier instrumento emitido (pólizas, certificados, etc.) estarán numerados correlativamente, en orden de emisión por cada instrumento que alteren. Los textos de los endosos utilizados para modificar o ampliar cláusulas de cobertura registradas en los modelos de pólizas deberán estar inscritos previamente como componente del plan de seguro, salvo que sean más favorables a los asegurados.
- 11º) Los modelos de pólizas registrados en el Registro Público de Modelos de Pólizas podrán ser publicados en la página web del Banco Central del Paraguay. Las Notas Técnicas serán de uso reservado de la Superintendencia de Seguros.
- 12º) Los Certificados Individuales de los seguros colectivos podrán notificarse en formato electrónico. Para el efecto, la aseguradora pondrá a disposición del asegurado, a través de un sitio web, el texto completo de las condiciones de cobertura de la póliza madre. Igualmente, la aseguradora comunicará al asegurado por correspondencia electrónica (correo electrónico u otro medio similar que permita contar con acuse de recibo) como mínimo los datos establecidos en el numeral 9 del Anexo 1 de esta Resolución.
- 13º) Las Condiciones Generales incorporadas a los modelos de pólizas inscriptos que hagan exclusiva referencia a los artículos del Código Civil no serán de uso obligatorio. No obstante, se citarán los artículos del Código Civil conforme al Anexo 1.
- 14º) La numeración de los instrumentos de cobertura emitidos deberá coincidir exactamente con la reportada a la Central de Información en cuanto a su forma y cantidad de dígitos (actualmente 10 dígitos numéricos sin incluir caracteres alfabéticos, símbolos ni espacios).
- 15º) La utilización de firmas digitales, electrónicas o facsimilares en la emisión de pólizas de seguros deberá solicitarse a la Superintendencia de Seguros y requerirá la aprobación de la Asamblea de Accionistas de los procedimientos y los sistemas de seguridad a ser utilizados para el efecto. Las aseguradoras deberán dar estricto cumplimiento a los dispuestos en la Ley N° 4017/10 en lo atinente a firmas electrónicas y digitales.

TÍTULO IV.- DISPOSICIONES FINALES

- 16º) Las aseguradoras deberán asignar en su organización un área específica que tenga la función de mantener actualizado los archivos referente a los Planes de Seguros inscriptos y los instructivos emanados de la Superintendencia de Seguros, bajo cualquier acto administrativo, ya sea de carácter particular o general, que afecten los modelos de pólizas ya inscritos, de manera a controlar que los planes de seguros ofrecidos y comercializados se adecuen estrictamente a los registrados ante el Ente de Control.
- 17º) Las aseguradoras deberán utilizar las tasas indicadas en la Tabla de Mortalidad del Anexo 4 de esta Resolución para la formulación de sus respectivas notas técnicas. Para las coberturas de fallecimiento las aseguradoras podrán utilizar tablas de mortalidad con tasas mayores a las indicadas precedentemente; para el efecto deberán comunicar a la Superintendencia de Seguros el origen de dichas tablas.
- 18º) Las aseguradoras deberán presentar las respectivas notas técnicas de los planes de seguros inscriptos que no cuenten con las mismas o no estén adecuadas a lo dispuesto en la presente Resolución, a más tardar para el 30 de junio del 2020⁵.

⁵ Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

[Plazo prorrogado hasta el 31/12/2020 por la Resolución SS.SG. N° 181/2020 de fecha 26/06/2020].

19º) Derogar las Resoluciones SS.SG N° 136/07 de fecha 27 de abril de 2007, SS.SG N° 292/07 de fecha 12/12/2007 y SS.SG N° 024/10 de fecha 05/03/2010, todas de la Superintendencia de Seguros. No obstante, la instrumentación abreviada de las pólizas de seguros dispuesta en la Resolución SS.SG N° 292/07 de fecha 12/12/2007 podrá efectuarse hasta el 31/12/2018.

20º) Comunicar y archivar.

FDO.:BERNARDO NAVARRO AMARILLA.-SUPERINTENDENTE DE SEGUROS.-



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

ANEXO 1

PAUTAS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE SEGUROS

TÍTULO I.- CRITERIOS GENERALES

1. Los textos de los modelos de pólizas no deben oponerse a las disposiciones establecidas en los Capítulos XXIV y XXV, Título II, Libro III del Código Civil, la Ley de Seguros y demás leyes pertinentes.
2. Las cláusulas de coberturas deben ser claras en cuanto a los riesgos cubiertos (intereses asegurados), la medida de la prestación (prorrata, primer riesgo absoluto, primer riesgo relativo, etc.), los modos de coberturas (base ocurrencia, base reclamo, etc.), las formas de coparticipación del asegurado (franquicias, deducibles y sus maneras de aplicación, periodos de espera y de carencias, etc.), los límites de indemnización, los riesgos, las circunstancias, los sujetos o los objetos excluidos. La redacción debe estar ordenada, clara y precisa, en concordancia con el modelo de propuesta y la nota técnica.
3. Las referencias internas que se efectúen en el modelo de póliza (v.g.: referencias a franquicias, deducibles, periodos de carencia, sub-límites) deben ser precisas y exactas.

TÍTULO II.- FORMALIDADES

4. La aseguradora recurrente deberá designar un funcionario que la represente y actúe de contraparte ante la Superintendencia de Seguros para facilitar la atención de los requerimientos de dicho Ente de Control relacionados con el proceso de registro y concluir acabadamente el análisis del plan presentado. Asimismo deberá designar un abogado que efectúe, previa a la presentación del plan ante la Autoridad de Control, la revisión de los aspectos legales y jurídicos relacionados con el plan de seguro. El dictamen correspondiente a esta revisión deberá estar adjuntado a la presentación realizada por la aseguradora recurrente, debiendo indicarse la dirección, teléfono y correo electrónico de contacto, así como el número de matrícula correspondiente del dictaminante.
5. Cada plan deberá remitirse en dos ejemplares, en hojas tamaño oficio (33 x 21,6 cm.), foliadas correlativamente, selladas y refrendadas con las firmas autorizadas de la aseguradora, del abogado que ha dictaminado sobre los aspectos legales y jurídicos, y del actuario en las notas técnicas que ha efectuado el análisis de las mismas, todas escritas en una sola carilla con letras bien legibles (tamaño 12 arial). El primer folio del texto del plan contendrá un encabezado de 8 centímetros con espacio en blanco en el extremo derecho de 11,6 centímetros según se indica en el Anexo 2 de esta Resolución (ver ejemplo del primer folio). Los folios sucesivos deben tener un encabezado de seis centímetros en cuyo extremo izquierdo se transcribirá la denominación del plan y el número de la página correspondiente. Se preverá en el encabezado un margen derecho de seis centímetros que quedará en blanco (ver ejemplo del segundo folio en el Anexo 2).
6. El contenido del plan de seguro, cuyo índice se expondrá en el lado izquierdo del encabezado de la primera foja, seguirá el siguiente orden según corresponda a las características de cada plan: descripción (ítem 8), modelo de póliza (ítem 9), modelo de certificado individual de cobertura (ítem 10), modelo de propuesta o solicitud del seguro (ítem 11), nota técnica (ítem 12), otros elementos contractuales (ítem 13) y requisitos especiales para la sección caución (ítem 14).
7. El Plan de Seguro presentado deberá contar con una denominación específica mencionada en la nota de presentación. Tanto la nota de presentación como el dictamen jurídico deberán referenciarse a esta denominación.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

TITULO III.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURO

8. Una descripción del plan en el que se plantearán las pretensiones a ser llevadas a cabo. Éstas indicarán las ideas iniciales de aplicación del plan, siguiendo mínimamente el ordenamiento que se menciona a continuación:
 - 8.1. El objetivo del plan (intereses a ser asegurados o las pérdidas que serán indemnizadas).
 - 8.2. Definición precisa de los riesgos que serán cubiertos (que debe incluir los eventos o las circunstancias que determinen la realización del riesgo). No serán admitidos los modelos de pólizas subyacentes a otros contratos o documentos, salvo que éstos sean estandarizados y se adjunten al plan de seguro, siendo parte del modelo de póliza.
 - 8.3. La definición de cada una de las partes que suscribirán el contrato o que se verán afectados por el mismo (asegurador, asegurado, tomador, beneficiario/s, otros).
 - 8.4. La duración normal prevista de la cobertura y los procedimientos para las anulaciones anticipadas.
 - 8.5. Descripción de los elementos a disposición del tomador o asegurado para la verificación del monto al cual tiene derecho en caso de anulaciones anticipadas (v.g.: primas no ganadas, valores de rescate, etc.).
 - 8.6. Partes componentes del modelo de póliza y la forma de utilización de las mismas (en forma complementaria, excluyente o indistinta).
 - 8.7. Descripción de los elementos que se prevén establecer en contratos subyacentes –como ser convenios con otras empresas de seguros (v.g.: acuerdo con empresas de seguros extranjeras para coberturas regionales), instituciones o firmas comerciales (vg. talleres, remolques, empresas fúnebres, etc.) y contragarantías– que se pretendan utilizar sistemáticamente.
 - 8.8. Descripción detallada de los elementos de Tecnología de la Información a ser utilizados (plataformas informáticas, hardwares, softwares, etc.) para la difusión, distribución, cobro, emisión y gestión de riesgos a ser utilizados.
 - 8.9. Indicación referencial de manera pormenorizada (ítem por ítem) de las cláusulas o encabezados del modelo de póliza que satisfagan los contenidos mínimos requeridos en los incisos y sub-incisos desde el 9 al 11 de este Anexo. Si algún ítem no aplicara, igualmente deberá indicarse dicha situación.

TITULO IV.- MODELO DE PÓLIZA

9. El contenido mínimo del modelo de póliza, de acuerdo a la naturaleza de la cobertura, será el siguiente:
 - 9.1. Los riesgos cubiertos. En este punto se debe describir claramente el interés asegurado y la extensión de la cobertura. Las Condiciones Particulares deben indicar con precisión los límites por riesgo y el límite global del contrato, si se aplicaran.
 - 9.2. Medida de la prestación (prorrata, primer riesgo absoluto, primer riesgo relativo, etc.).
 - 9.3. Modos de coberturas (base ocurrencia, base reclamo, etc.). En caso que el modelo de póliza prevea la posibilidad de cobertura de siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato (base reclamo), se deberá prever que éste defina explícitamente el periodo de retroactividad (por cada cobertura si hay diferencias) y la advertencia de lo dispuesto en el art. 1547° del Código Civil.
 - 9.4. Formas de coparticipación del asegurado (franquicias, deducibles, periodos de espera y de carencias, etc.). Los valores a ser aplicados deben estar previstos explícitamente en las Condiciones Particulares y sus formas de aplicación deben estar claramente establecidas en las Condiciones Específicas o Generales. La descripción del plan debe citar las cláusulas contractuales que definen estas formas.
 - 9.5. Las personas, los riesgos o los bienes no susceptibles de indemnización (exclusiones) si lo hubiera. La descripción del plan debe citar todas las cláusulas contractuales que establecen estas limitaciones.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

- 9.6. Las obligaciones del asegurador y del asegurado, del tomador y los beneficiarios si lo hubiera, y las penalidades o pérdidas de beneficios por incumplimiento de las mismas.
- 9.7. El momento en que se acuerda la configuración del siniestro, así como los procedimientos a seguir.
- 9.8. Determinación explícita de toda la documentación necesaria para la pronunciación en el momento del reclamo.
- 9.9. Metodología de aplicación de las tarifas de corto plazo, y otros relacionados, para los casos de rescisión del contrato a opción del asegurado (cfr. art. 1562° del C.C.).
- 9.10. Elementos puestos a disposición del asegurado para la revisión y el control del derecho que le asiste a éste en caso de rescisión de seguros sobre la vida que requieran la constitución de Reservas Matemáticas (cfr. arts. 1673° al 1675° del C.C.).
- 9.11. En caso de seguros sobre la vida que requieran la constitución de Reservas Matemáticas, el monto y las condiciones del préstamo al cual tiene derecho el asegurado (cfr. art. 1676° del C.C.).
- 9.12. En caso de tercerización de servicios que deban prestarse a los asegurados como consecuencia de los daños amparados por la cobertura del seguro, constancia expresa de que la empresa de seguros reembolsará los gastos incurridos por el asegurado como consecuencia del incumplimiento del Servicio Contratado, contra presentación de los documentos probatorios.
- 9.13. Contenido mínimo de las Condiciones Particulares:
 - 9.13.1. Razón Social, domicilio y sitio web de la aseguradora.
 - 9.13.2. Número de póliza.
 - 9.13.3. Denominación del Plan de Seguro.
 - 9.13.4. Nombre y domicilio del o de los asegurados y del tomador. En caso de póliza madre, sólo del contratante, coincida o no con la figura tomador.
 - 9.13.5. Nombres del o de los beneficiarios si correspondiera enunciarlos explícitamente. En caso de póliza madre, sólo si puede realizarse referencias generales.
 - 9.13.6. El monto de la prima y del premio o la tasa de premio a ser aplicada. En caso de aplicarse una tasa media en los seguros colectivos, la misma debe figurar en la póliza madre.
 - 9.13.7. El parámetro de variabilidad de las anualidades (u otros periodos) y el periodo de diferimiento en los seguros sobre la vida.
 - 9.13.8. La forma de pago en caso de financiamiento del premio (Resolución SS.SG. N° 223/06 f. 30/10/06) y la tasa de interés aplicada.
 - 9.13.9. La suma asegurada o pagos garantizados (v.g.: rentas) y su parámetro de variabilidad si existiese (v.g.: proporción de decrecimiento o crecimiento, saldo de una deuda financiera, etc.).
 - 9.13.10. La discriminación de las sumas aseguradas por riesgo (sub-límites)
 - 9.13.11. La especificación de los límites globales. En caso de póliza madre, sólo si puede realizarse referencias generales.
 - 9.13.12. La forma de la indemnización (“a prorrata”, “1er riesgo relativo”, “1er riesgo absoluto”, “reposición a nuevo”, etc.), para seguros patrimoniales, salvo que se prevea como condición fija, en otra parte del modelo de póliza.
 - 9.13.13. Si hubiera, el monto o porcentaje de franquicias, deducibles, periodos de carencias, de espera o restricciones similares, estableciendo claramente el concepto de los términos empleados en ésta u otras partes del modelo de póliza. En caso de póliza madre, sólo si puede realizarse referencias generales.
 - 9.13.14. La fecha y hora de inicio y finalización de la cobertura, o circunstancias de la cual dependa ésta, en caso de vigencia indeterminada.
 - 9.13.15. Lugar y fecha de emisión de la póliza.
 - 9.13.16. La cláusula “Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art. 1556° del Código Civil Paraguayo)”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

- 9.13.17. De modo a prever las referencias a todos los componentes de la póliza (v.g.: Condiciones Específicas, Condiciones Generales, Cláusulas adicionales, Endosos, etc.) se insertará el siguiente texto: *“Forman parte integrante de esta Póliza:”*.
- 9.13.18. El texto: “La presente póliza consta de ... hojas”
- 9.13.19. El código y acto administrativo de inscripción del plan de seguro dentro de la siguiente expresión: *“El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código según[mencionar a acto administrativo correspondiente (Resolución o Nota.)]”*
- 9.13.20. Se citarán los siguientes artículos del Código Civil en los casos que corresponda:
Para todos los seguros: 666, 1574, 1575, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 y 1597.
Para los seguros patrimoniales: 1601, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 y 1615. Para los seguros de incendio: 1621 al 1625. Para los seguros agrícolas: 1626 al 1632. Para los seguros de animales: 1633 al 1643. Para los seguros de responsabilidad civil: 1644 al 1654. Para los seguros de transporte: 1655 al 1662.
Para los seguros sobre la vida: 1670, 1671, 1672, 1673 y 1674.
- 9.13.21. Los nombres, teléfonos, dirección y números de matrícula de los agentes o corredores intervinientes. En caso de intervención de un corredor de seguro, se preverá agregar datos de los agentes responsables de éste.
- 9.13.22. En caso de utilización de firmas digitales, electrónicas o facsimilares, deberá insertarse como condición el expreso reconocimiento de los representantes legales de la aseguradora de asumir las obligaciones inherentes a los contratos a través de los registros habilitados, por cuenta y riesgo de la misma.

TITULO V.- MODELO DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COBERTURA

- 10. El contenido mínimo del modelo de Certificado Individual, de acuerdo a la naturaleza de la cobertura, será el siguiente:
 - 10.1. La Razón Social, el domicilio legal y el sitio web de la aseguradora.
 - 10.2. La Denominación del Plan de Seguro.
 - 10.3. Número del Certificado.
 - 10.4. Número de la Póliza Madre
 - 10.5. Nombre del Tomador o Contratante.
 - 10.6. Nombre del asegurado.
 - 10.7. Nombre del o los beneficiarios, si correspondiera enunciarlos explícitamente.
 - 10.8. El monto de la prima y del premio o la tasa de premio a ser aplicada.
 - 10.9. El parámetro de variabilidad de las anualidades (u otros periodos).
 - 10.10. El periodo de diferimiento en los seguros sobre la vida; igualmente.
 - 10.11. La forma de pago en caso de financiamiento del premio (Resolución SS.SG. N° 223/06 f. 30/10/06).
 - 10.12. La suma asegurada o pagos garantizados (v.g.: rentas) y su parámetro de variabilidad si existiese (v.g.: proporción de decrecimiento o crecimiento, saldo de una deuda financiera, etc.).
 - 10.13. La discriminación de las sumas aseguradas por riesgo (sub-límites).
 - 10.14. La especificación de los límites globales. En caso de póliza madre, sólo si puede realizarse referencias generales.
 - 10.15. El monto o porcentaje de franquicias, deducibles, periodos de carencias, de espera o restricciones similares, así como las bonificaciones, si lo hubiera, estableciendo claramente el concepto de los términos empleados en ésta u otras partes del Certificado Individual.
 - 10.16. La fecha y hora de inicio y finalización de la vigencia de la cobertura, o circunstancias de la cual dependa ésta, en caso de vigencia indeterminada.
 - 10.17. Lugar y fecha de emisión del Certificado.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

- 10.18. Síntesis de la cobertura, de las exclusiones específicas y de las cargas u obligaciones de las partes.
- 10.19. Dirección electrónica precisa donde se ubique el texto completo de las condiciones de cobertura de la Póliza Madre.
- 10.20. En caso de utilización de firmas digitales, electrónicas o facsimilares, deberá insertarse como condición el expreso reconocimiento de los representantes legales de la aseguradora de asumir las obligaciones inherentes a los contratos a través de los registros habilitados, por cuenta y riesgo de la misma.

TITULO VI.- MODELO DE LA PROPUESTA O SOLICITUD DEL SEGURO

- 11. Contenido del modelo de propuesta, conforme la naturaleza de la cobertura:
 - 11.1. Razón social y domicilio de la aseguradora sujeta a la propuesta.
 - 11.2. Denominación del Plan de Seguro.
 - 11.3. Nombre y domicilio del o los proponentes.
 - 11.4. Nombre y domicilio del o los beneficiarios, si corresponde enunciar explícitamente.
 - 11.5. Coberturas solicitadas.
 - 11.6. El monto de la prima y del premio o la tasa de premio a ser aplicada. Si fuera el caso, el parámetro de variabilidad de las anualidades (u otros periodos) y el periodo de diferimiento en los seguros sobre la vida; igualmente, la forma de pago en caso de financiamiento del premio (Resolución SS.SG. N° 223/06 f. 30/10/06).
 - 11.7. La suma asegurada o pagos garantizados (v.g.: rentas) y su parámetro de variabilidad si existiese (v.g.: proporción de decrecimiento o crecimiento, saldo de una deuda financiera, etc.).
 - 11.8. La discriminación de las sumas aseguradas por riesgo (sub-límites).
 - 11.9. La especificación de los límites globales.
 - 11.10. La vigencia de las coberturas solicitadas o las circunstancias de la cual dependa ésta, en caso de vigencia indeterminada.
 - 11.11. La forma de la indemnización (“a prorrata”, “1^{er} riesgo relativo”, “1^{er} riesgo absoluto”, “reposición a nuevo”, etc.), para seguros patrimoniales.
 - 11.12. En caso en que hayan de ser aplicados, el monto o porcentaje de franquicias, deducibles, periodos de carencias, de espera o restricciones similares o bonificaciones
 - 11.13. La fecha de la solicitud.
 - 11.14. El texto “Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art. 1556º del Código Civil Paraguayo)”.
 - 11.15. Firma del Agente / Corredor de Seguros, o del Proponente. En caso de negociación del seguro sin intermediación, dejar constancia cerrando el espacio destinado al Agente / Corredor.

Para los seguros colectivos, podrán preverse además, las solicitudes individuales, de aplicarse, que contengan como mínimo, los mismos datos antes consignados.

TITULO VII.- NOTA TÉCNICA

- 12. Respecto a la elaboración y contenido de las notas técnicas, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- 12.1. Las notas técnicas deben diseñarse de manera que contemple claramente las fórmulas y supuestos utilizados para el cálculo de las tasas de prima y extraprima, de tarifa y sus componentes (como mínimo prima pura, gastos de gestión interna, gastos de gestión externa, y margen de utilidad), así como la metodología para el cálculo de las provisiones. Para los seguros sobre la vida, se debe tener en cuenta las reservas matemáticas de tarifa y de balance y lo indicado en el art. 12º de la Ley N° 827/96 “De Seguros”.
- 12.2. Para el caso de los seguros de vida, se deberán incorporar ejemplos de cálculo de las primas (puras y de tarifa) y reservas matemáticas de tarifa y balance, éstas últimas cuando corresponda. Se deberán contemplar todas las edades y plazos abarcados según los límites



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

fijados para dichas variables dentro del plan. Dichos ejemplos deben utilizar los parámetros de recargo máximos establecidos. Los requerimientos del presente punto pueden ser presentados en archivos Excel.

- 12.3. Se anexará el ejemplar impreso de las tablas utilizadas (mortalidad, invalidez u otras), su fuente de obtención y origen, así como las modificaciones realizadas a las mismas. A los efectos del cálculo de reservas matemáticas, éstas no deberán ser inferiores de las que resulten al aplicar la tabla de mortalidad SISPY2017.
- 12.4. Cuando el plan de seguro prevea la cesión de todos sus riesgos en no menos del 90% en contratos de reaseguros Cuota Parte, se podrá utilizar como tasa pura de riesgo aquella proporcionada por los reaseguradores. Para el efecto se deberá adjuntar la documentación de respaldo de los porcentajes de cesión y tasa pura de riesgo acordados, emitida por los reaseguradores, al momento de solicitar el registro del plan. El porcentaje de cesión se deberá mantener dentro de lo establecido en el presente punto en todas las renovaciones o contratos sucesivos de reaseguros sobre el mismo plan que abarque a todas las coberturas ofrecidas.
- 12.5. Las empresas de seguros podrán sustentar la suficiencia de las tasas de primas y recargos, netos de reaseguros, en base a un análisis de ratio combinado por cada plan de seguro no vida inscrito, tomando como mínimo los datos surgidos de los últimos tres (3) ejercicios financieros cerrados. Dicho ratio será calculado mediante la siguiente fórmula:

$$\frac{SPNRR + VPTSNR + GPNR + VPNR}{PDNR}$$

donde,

SPNRR: siniestros pagados netos de recuperos y reaseguro.

VPTSNR: variación de provisiones técnicas de siniestros netas de reaseguro.

GPNR: gastos de producción netos de reaseguro.

VPNR: variación de provisiones netas de reaseguros.

PDNR: primas directas netas de reaseguros.

En los casos en que los componentes no puedan ser asociados directamente a un plan en particular (v.g. gastos por contratos de reaseguros no proporcionales que cubren más de un plan), éstos deberán ponderarse por la participación en primas directas del plan dentro de la sección o secciones que abarque dicho componente durante el periodo de observación seleccionado. La compañía podrá adoptar otros criterios siempre que los mismos sean justificados y demostrados fehacientemente.

La nota técnica deberá contemplar una descripción de las políticas de reaseguro pertinentes al plan de seguro, aplicadas durante el periodo de análisis. Dichas políticas no podrán ser alteradas en cuanto a los parámetros que afecten a los componentes del ratio combinado, salvo que se demuestre que las modificaciones pretendidas no resultarán en insuficiencia de prima.

En los casos previstos en este inciso, la compañía deberá efectuar al menos una evaluación anual del ratio combinado y presentar sus resultados a la Superintendencia de Seguros para su incorporación a la nota técnica⁶.

13. Si durante la implementación de un plan de seguro determinado, el ratio combinado resultare superior al ciento por ciento (100%) durante dos (2) años consecutivos, la compañía deberá presentar una nueva nota técnica que contemple las medidas a ser adoptadas con el objetivo que las tarifas aplicadas estimen suficiencia para el futuro, demostrando la razonabilidad de dichas medidas.
14. La compañía deberá incorporar a la nota técnica un esquema de registración y clasificación de datos a ser implementado desde el momento de la aprobación de la misma bajo la modalidad mencionada en el presente punto. Dicho esquema deberá contemplar todas las variables necesarias para el cálculo de tarifas y recargos mediante el método de frecuencia e intensidad, con independencia de las políticas de cesión de los riesgos. Una vez que hayan transcurrido tres (3) años desde la implementación del esquema, la compañía deberá adoptar el método de frecuencia e intensidad de los riesgos para el cálculo de sus tarifas y recargos; a tal efecto la entidad aseguradora deberá presentar la nota técnica definitiva.

TITULO VIII.- OTROS ELEMENTOS CONTRACTUALES

⁶ Modificado por la Resolución SS.SG. N° 238/19 de fecha 22/11/2019.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

15. Si los elementos contractuales subyacentes descritos en el ítem 8.7 fueran efectivamente suscriptos, deberán remitirse a la Autoridad de Control para su registro correspondiente (art. 10°, Ley N° 827/96). Igualmente, los mencionados elementos que se vayan incorporando o modificando, deben ser remitidos para el registro pertinente. La tercerización de servicios que deban prestarse a los asegurados como consecuencia de los daños amparados por la cobertura del seguro, será admitida, siempre que se presenten los elementos contractuales al efecto y quede constancia expresa en el modelo de póliza de que la empresa de seguros reembolsará los gastos incurridos por el asegurado como consecuencia del incumplimiento del Servicio Contratado, contra presentación de los documentos probatorios.

TITULO IX.- REQUISITOS ESPECIALES PARA LA SECCIÓN CAUCIÓN (SE INCLUYE EN EL PLAN, DE APLICARSE)

16. Para los Seguros de Caucción deben presentarse los modelos de contragarantía y calificación del tomador, conforme al esquema o parámetros que fije o adopte la aseguradora.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

ANEXO 2

Denominación del Plan: Seguro de Vida Colectivo para Empleados y Obreros	
Descripción del plan	pág. 1
Modelo de Póliza	pág. xx
Modelo de Certificado Individual	pág. xx
Modelo de Propuesta	pág. xx
Nota Técnica	pág. xx
Otros Elementos Contractuales	pág. xx
El presente plan consta de xx páginas.	

10 cm.

11,6 cm.

XXXXX S.A. DE SEGUROS

8 cm.

EJEMPLO DEL PRIMER FOLIO
Escala reducida
HOJA TAMAÑO OFICIO

Denominación del Plan: Seguro de Vida Colectivo para Empleados y Obreros	
	Pág. xx

6 cm.

XXXXX S.A. DE SEGUROS

6 cm.

EJEMPLO DEL SEGUNDO FOLIO
(en adelante)
Escala reducida
HOJA TAMAÑO OFICIO



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

ANEXO 3

Denominación del Plan: Seguro de Vida Colectivo para Empleados y Obreros. Modificación. Código de inscripción N° _____ Descripción de las modificaciones pág. 1 Modelo de Cláusulas modificatorias pág. xx Modelo modificadorio de Propuesta pág. xx Nota Técnica modificatoria pág. xx El presente plan consta de xx páginas.	
10 cm.	11,6 cm.
..... XXXXXX S.A. DE SEGUROS	

8 cm.

EJEMPLO DEL PRIMER FOLIO
Escala reducida
HOJA TAMAÑO OFICIO

Denominación del Plan: Seguro de Vida Colectivo para Empleados y Obreros. Modificación. Código de inscripción N° _____	
Pág. xx	
6 cm.	
..... XXXXXX S.A. DE SEGUROS	

6 cm.

EJEMPLO DEL SEGUNDO FOLIO
(en adelante)
Escala reducida
HOJA TAMAÑO OFICIO



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 215/17

ANEXO 4

Tabla de Mortalidad SISPY2017

Edad (x)	q _x	q _x	Edad (x)	q _x	q _x	Edad (x)	q _x	q _x
	(masculino)	(femenino)		(masculino)	(femenino)		(masculino)	(femenino)
18	0,00144	0,00087	47	0,00485	0,00334	76	0,04175	0,03022
19	0,00159	0,00093	48	0,00521	0,00365	77	0,04494	0,03353
20	0,00173	0,00099	49	0,00556	0,00401	78	0,05118	0,03917
21	0,00188	0,00105	50	0,00596	0,00439	79	0,05987	0,04662
22	0,00201	0,00111	51	0,00643	0,00480	80	0,06930	0,05460
23	0,00213	0,00117	52	0,00686	0,00521	81	0,08040	0,06370
24	0,00224	0,00122	53	0,00722	0,00562	82	0,09128	0,07276
25	0,00233	0,00127	54	0,00757	0,00603	83	0,10018	0,08081
26	0,00244	0,00133	55	0,00797	0,00648	84	0,10750	0,08822
27	0,00249	0,00137	56	0,00838	0,00697	85	0,11614	0,09686
28	0,00247	0,00141	57	0,00905	0,00750	86	0,12590	0,10682
29	0,00240	0,00145	58	0,01008	0,00805	87	0,13606	0,11712
30	0,00233	0,00148	59	0,01138	0,00865	88	0,14645	0,12720
31	0,00226	0,00152	60	0,01274	0,00928	89	0,15706	0,13719
32	0,00223	0,00156	61	0,01422	0,00994	90	0,16797	0,14815
33	0,00227	0,00163	62	0,01563	0,01074	91	0,17866	0,16016
34	0,00236	0,00171	63	0,01686	0,01173	92	0,18988	0,17282
35	0,00245	0,00179	64	0,01800	0,01285	93	0,20260	0,18581
36	0,00256	0,00188	65	0,01925	0,01405	94	0,21687	0,19894
37	0,00266	0,00197	66	0,02054	0,01536	95	0,23071	0,21230
38	0,00273	0,00203	67	0,02213	0,01662	96	0,24331	0,22537
39	0,00279	0,00209	68	0,02420	0,01770	97	0,25369	0,23733
40	0,00287	0,00217	69	0,02663	0,01873	98	0,26015	0,24733
41	0,00297	0,00225	70	0,02925	0,01995	99	0,26133	0,25494
42	0,00314	0,00237	71	0,03225	0,02140	100	1,00000	1,00000
43	0,00340	0,00251	72	0,03494	0,02294			
44	0,00374	0,00269	73	0,03692	0,02456			
45	0,00409	0,00288	74	0,03852	0,02638			
46	0,00447	0,00309	75	0,04028	0,02835			

Basadas en las Tablas de Mortalidad Abreviadas publicadas por la CEPAL, Tasas de Mortalidad 2015-2020 – Paraguay (Observatorio Demográfico N° 9, abril 2010). Metodología de multiplicadores de Sprague.